

Nr. 117 Der Staatssekretär im Reichsfinanzministerium an Hitler. 7. Juli 1936

R 43 II/792, Bl. 39–43 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsfinanzministerium

[Steueraufkommen und allgemeine Finanzlage, Erhöhung der Körperschaftsteuer]

Mein Führer!

Ich überreiche Ihnen hiermit den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Körperschaftsteuergesetzes². Inhalt: Erhöhung der Körperschaftsteuer von 20 auf 30 v. H. Der Entwurf ist das Ergebnis einer Besprechung Schacht–Krosigk–Reinhardt vom 29. Juni und einer Ressortbesprechung vom 2. Juli³. Ich erlaube mir, Ihnen im Einvernehmen mit meinem Herrn Minister, der sich gegenwärtig in Urlaub befindet, das folgende vorzutragen:

Die Entwicklung des Steueraufkommens ist nach wie vor glänzend. *Das Aufkommen an Steuern des Reichs ist im ersten Viertel des gegenwärtigen Rechnungsjahres* (vom 1. April bis 30. Juni 1936) *um 416 Millionen Reichsmark größer gewesen als im ersten Viertel des vorigen Rechnungsjahres* (vom 1. April bis 30. Juni 1935). Ich bin überzeugt, daß das Mehr im Rechnungsjahr 1936 gegenüber dem Rechnungsjahr 1935 rund 2 Milliarden Reichsmark erreichen wird⁴.

Das Mehr in 1935 gegenüber 1932 betrug 2,6 Milliarden Reichsmark. Das Mehr in 1936 gegenüber 1932 wird höchstwahrscheinlich 4,6 Milliarden Reichsmark erreichen.

Wir werden in 1937 und in 1938 *weitere* beträchtliche Steigerungen erfahren und in 1938 wahrscheinlich ein Jahres-Mehr von 7 Milliarden Reichsmark gegenüber 1932 erreichen.

An diesen Summen sind auf Grund des Gesetzes über den Finanzausgleich die Länder und Gemeinden in Form von Steuerüberweisungen beteiligt⁵.

Das Mehr ist zum Teil auf die Belebung der deutschen Wirtschaft, zum Teil auf verwaltungsmäßige und organisatorische Maßnahmen der Reichsfinanzverwaltung zurückzuführen⁶. Die verwaltungsmäßigen und organisatorischen Maßnahmen wirken sich bereits seit einem halben Jahr aus, sie werden jedoch erst ab Ende 1937 so entwickelt sein, daß sie sich *voll* auswirken können. Es wird dann die Gewähr dafür gegeben sein, daß die letzte Reichsmark, die dem Reich auf Grund der bestehenden Gesetze zusteht, tatsächlich erfaßt wird.

¹ Am Kopf hs. Vm. von StS Lammers, 25. 8. 1936: „Mir gestern vom Führer übergeben.“

² KabVorl. des RFM vom 3. 7. 1936 zur Beschlußfassung im beschleunigten Umlaufverfahren, da das Gesetz „möglichst Mitte Juli 1936“ verkündet werden solle; R43 II/792, Bl. 32–37. Das Begleitschreiben verwies auf die vorlieg. Zustimmung des RWiM und bemerkte: „Nach dem Stand der Verhandlungen nehme ich an, daß auch die anderen Herren Reichsminister zustimmen werden.“ Lammers gedachte die Novelle jedoch zunächst Hitler vorzutragen und gab am 4. 7. Anweisung, sie vorerst nicht in Umlauf zu setzen; ebd. Bl. 32v.

³ Hierzu nichts ermittelt.

⁴ Vgl. die Angaben und Hinweise bei Dok. Nr. 36, zu Anm. 2, 3.

⁵ Jedoch partizipierten Länder und Gemeinden kaum mehr an der Dynamik der Steuermehreinnahmen; s. die Hinweise in Dok. Nr. 20 Anm. 3.

⁶ Nach einer „Erfolgsübersicht des Steuerfahndungsdienstes“ vom 4. 6. 1936 belief sich die Gesamtsumme der im Rj. 1935 in den 23 LFA-Bezirken festgesetzten Mehrsteuern auf 98 942 091 RM (Rj. 1934: 58 382 880 RM), der Geldstrafen auf 52 264 376 RM (1934: 20 799 462). Die Zahl der erfaßten Steuerstrafälle hatte sich dagegen nur geringfügig von 68 561 auf 69 300 erhöht; R 2/60127, Bl. 5. Zur Reorganisation der Finanzämter s. H.-U. MISERA, Organisationsveränderungen in der Verwaltung. Verwaltungswiss. untersucht am Bsp. der Entwicklung der inn. Organisation der Finanzämter 1919–1992, Frankfurt/M. 1994, S. 247 ff..

Seit 1. Oktober 1935 ist die Verordnung über die Führung eines *Wareneingangsbuchs*⁷ in Kraft. Allein diese Maßnahme führt, wie sich heute bereits übersehen läßt, zu einem jährlichen Mehr an Reichsteuern von mindestens 300 Millionen Reichsmark. Vor zwei Wochen ist eine *Warenausgangsverordnung* erschienen⁸. Diese wird am 1. Oktober 1936 in Kraft treten und weitere Lücken schließen, die bisher zu Steuerverkürzungen geführt haben. Weitere Maßnahmen sind der seit neun Monaten in Gang befindliche Ausbau des Betriebsprüfungsdienstes der Reichsfinanzverwaltung, die Schulung der vorhandenen Beamten und die vollständige Neugestaltung der Ausbildung des Beamtennachwuchses.

Die Lage der Reichsfinanzen ist durchaus günstig und wird durchaus günstig bleiben. Wenn trotzdem durch den beiliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Körperschaftsteuergesetzes die Erhöhung der Körperschaftsteuer vorgeschlagen wird, so aus zweierlei Gründen:

1. Der *gesamte Finanzbedarf* (einschließlich *Wehrmacht* und *Reichsautobahnen*) übersteigt die Summen, die in dem oben bezeichneten Rahmen an Einnahmen gegenwärtig erreichbar sind. Herr Schacht wünscht weitere Entlastung⁹. Eine gesunde Finanzpolitik gebietet, die Deckung des Finanzbedarfs durch *steuerliche* Maßnahmen oder durch *Anleihen* einer Deckung durch Erhöhung der *schwebenden Schuld* weitmöglichst *vorzuziehen*. Voraussetzung ist, daß steuerliche Maßnahmen volkswirtschaftlich vertretbar oder die Aufnahme von Anleihen nach Lage des Geld- und Kapitalmarktes möglich ist. *Steuerliche* Maßnahmen, die *volkswirtschaftlich vertretbar* sind, verdienen wieder den Vorzug vor der Aufnahme von *Anleihen*.

Die *Körperschaftsteuer* ist die Einkommensteuer der *Kapitalgesellschaften*. Als Kapitalgesellschaften kommen insbesondere die Aktiengesellschaften und die Gesellschaften mbH in Betracht. Vom Gewinn einer Kapitalgesellschaft steht der Betrag, der nach Abzug der Körperschaftsteuer verbleibt, zur Verteilung von Dividenden und zur Bildung von Rücklagen oder Erhöhung vorhandener Rücklagenstöcke zur Verfügung. Die Gewinne der Kapitalgesellschaften und infolgedessen die zur Verteilung von Dividenden und Erhöhung der Rücklagenstöcke zur Verfügung stehenden Beträge befinden sich infolge der verschiedenen Maßnahmen der Reichsregierung unentwegt im Steigen. Diese Aufwärtsentwicklung wird bilanzmäßig noch eine Reihe von Jahren nachhalten. Eine Erhöhung der Körperschaftsteuer wird zu einer *Verlangsamung* dieser Entwicklung führen, die, volkswirtschaftlich – und wohl auch *politisch* – gesehen, nur zu begrüßen sein wird. Es wird dann die Dividende nicht von 8 auf 10, sondern nur von 8 auf 9 vom Hundert erhöht werden können oder auch einmal die Erhöhung des bisherigen Dividendensatzes unterbleiben müssen¹⁰. Daß Dividendensätze auch würden vermindert werden müssen, glaube ich nicht; denn es stehen in der Regel nicht unbedeutende Gewinnrücklagen aus 1934 und 1935 zu Dividendenausgleichszwecken zur Verfügung.

Die Erhöhung der Körperschaftsteuer trifft *nicht* die *Gesamtheit der natürlichen Personen*, sondern *nur* die *Kapitalgesellschaften* und *mittelbar* deren *Dividendenbezieher*.

Die Erhöhung der Körperschaftsteuer ist auch von keinerlei Wirkung auf die Höhe der *Betriebskosten* und auf die Gestaltung der *Preise*; denn sie ist nicht, wie beispielsweise die Umsatzsteuer, eine *Sachsteuer*, sondern eine nicht als Betriebsaufwendungen anerkannte *Personensteuer*. Die Person ist in dem Fall die Kapitalgesellschaft als *solche* in ihrer Eigenschaft als *juristische Person*.

⁷ Vom 20. 6. 1935 (RGBl. I S. 752, RStBl. S. 881). Generell zu den Änderungen im Steuerrecht seit Anfang 1936 vgl. die Pressesammlung in: R 2501/1625.

⁸ VO über die Verbuchung des Warenausgangs (WarenausgangsVO) vom 20. 6. 1936 (RGBl. I S. 507, RStBl. S. 687). Vgl. VOSS S. 97.

⁹ Am Beispiel des Sektors der Finanzierung des Autobahnbaus vgl. Dok. Nr. 137 Anm. 2.

¹⁰ Die Barausschüttung an die Aktionäre war in der Regel auf 6% des Anlagekapitals begrenzt, falls auch in den Vorjahren höhere Dividenden gezahlt wurden, auf höchstens 8%. Gewinnbeteiligungen über diese Sätze hinaus waren nach Maßgabe des sog. AnleihestockG vom 4. 12. 1934 (RGBl. I S. 1222) an die Dt. Golddiskontbank zur Anlage in öffentl. Anleihen abzuführen; s. ARH II/1, Nrr. 52, 53 P. II 15.

Die Erhöhung der Körperschaftsteuer ist auch *verwaltungsmäßig* das einfachste, was es geben kann; sie führt zu keinerlei Mehrarbeit und demgemäß zu keinerlei Beeinträchtigung der Arbeit, die durch die Beamten auf anderen Gebieten geleistet werden muß.

Durch die ursprünglich beabsichtigt gewesene *Mehreinkommensteuer*¹¹ würden nicht nur die *juristischen*, sondern auch die *natürlichen* Personen – und zwar Einkommensempfänger mit mehr als 8000 Reichsmark Jahreseinkommen – unmittelbar erfaßt werden. Die Feststellung des Mehreinkommens würde verwaltungsmäßig zu fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, zu einer bedeutenden Mehrarbeit der Verwaltung und damit zur Beeinträchtigung des Erfolges auf anderen Arbeitsgebieten führen. Die steuerliche Gleichmäßigkeit würde nicht gewährleistet sein. Verärgerungen im Kreis der natürlichen Personen würden unausbleiblich sein. Eine solche Mehreinkommensteuer würde ihrem Wesen gemäß nur *einmal* erhoben werden und Erfolg haben können, die *Erhöhung der Körperschaftsteuer* dagegen ist eine *Dauermaßnahme*, wenigstens auf eine Reihe von Jahren. Die *Mehreinkommensteuer* würde *einmalig etwa 400 Millionen Reichsmark* erbringen und zu sehr bedenklicher, m. E. *nicht vertretbarer* Erhöhung der Einkommensteuer der natürlichen Personen vorübergehend führen, die *Erhöhung der Körperschaftsteuer* dagegen, die volkswirtschaftlich und politisch durchaus vertretbar und politisch m. E. sogar *notwendig* ist, wird *dauernd 400 bis 500 Millionen Reichsmark jährlich* erbringen.

Schließlich würde die Erhöhung der Körperschaftsteuer auch eine beachtliche Maßnahme zur *Förderung des Anleihemarktes* sein. Gegenwärtig ist es so, daß das Anlage suchende Kapital sich in der Hauptsache für die *Dividenden-Papiere* interessiert, und zwar deshalb, weil die Dividenden sich so außerordentlich gut entwickeln. Eine Erhöhung der Körperschaftsteuer würde zweifellos zu einer Verlagerung des Interesses zugunsten der *fest-verzinslichen* Papiere führen und den Boden für spätere Anleihen vorbereiten.

2. Die Erhöhung der Körperschaftsteuer ist nicht nur fiskalisch bedingt und politisch notwendig, sondern auf die *Dauer* auch *steuerpolitisch*, und zwar in Beachtung des Grundsatzes der *Gleichmäßigkeit der Besteuerung*, geboten.

Die Körperschaftsteuer beträgt bisher einheitlich 20 v. H. Der Gewinn, der zur Ausschüttung kommt, unterliegt in der Hand des Dividendenbeziehers der Einkommensteuer. Das Gehalt der Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder führt als Betriebsaufwendungen zur Verminderung des Gewinns der Kapitalgesellschaft. Sind die maßgebenden Gesellschafter mbH oder Aktionäre zugleich Geschäftsführer oder Vorstandsmitglied, was bei kleiner Gesellschafterzahl in der Regel der Fall ist, so entnehmen sie als Geschäftsführer-Gehalt oder Direktoren-Gehalt nur die Beträge, die sie zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts jährlich verbrauchen. Darüber hinaus schütten sie Gewinne nicht aus. Der in der Gesellschaft verbleibende Gewinn unterliegt nur der Körperschaftsteuer zu einheitlich 20 v. H. Es wird demnach ein Teil ihrer Gewinne, und zwar derjenige, der unter der Bezeichnung *Gehalt* verbucht wird, durch die *Einkommensteuer* erfaßt, der andere, oft *größere* Teil durch die 20 v. H. betragende *Körperschaftsteuer*. Bei der Einkommensteuer wird versucht, mit einem möglichst niedrigen Satz, vielleicht auch nicht mehr als 20 v. H., durchzukommen. Auf die Weise unterliegt das *gesamte* Einkommen im Zeitpunkt der Erzielung in Wirklichkeit einem Satz von nur 20 v. H. oder *nur teilweise*, nämlich wenn die Gehaltsbeträge sehr groß sind, von mehr als 20 v. H.

Die Einkommensteuer ist gestaffelt bis zu 50 v. H. Dahinzu Kirchensteuer und Bürgersteuer. Die *offene Handelsgesellschaft* und die *Kommanditgesellschaft* sind *nicht Kapitalgesellschaften*. Auf sie findet infolgedessen das *Körperschaftsteuergesetz* nicht Anwendung, ebenso nicht auf den *Einzelkaufmann*. Bei der offenen Handelsgesellschaft, bei der Kommanditgesellschaft und beim Einzelkaufmann wird der *gesamte Gewinn*, ohne Rücksicht auf seine Höhe und ohne Rücksicht darauf, ob davon ein Teil *im Unternehmen verbleibt*, voll durch die *Einkommensteuer, Kirchensteuer und Bürgersteuer* erfaßt, und zwar in der Hand des einzelnen *Gesellschafters* oder des *Einzelkaufmanns*.

¹¹ Erwogen in einer vertraul. Denkschrift des RFM vom Nov. 1935 zur Finanzierung der Rüstungsausgaben; s. Dok. Nr. 36 Anm. 5, 13.

Daraus ergibt sich für die Form der offenen Handelsgesellschaft, der Kommanditgesellschaft und des Einzelkaufmanns ein *steuerlicher Nachteil*, der oft *sehr erheblich* sein kann. Dieser Nachteil führt, je nach Lage des einzelnen Falls, bei den Betroffenen oft zu dem Gedanken, ihr Unternehmen in eine *GmbH* oder *Aktiengesellschaft* umzuwandeln.

Solche Umwandlungs-Bestrebungen laufen jedoch den Grundsätzen zuwider, die wir vom nationalsozialistischen Standpunkt immer mehr werden zur Geltung bringen müssen, nämlich, daß die Form der Kapitalgesellschaft nur in denjenigen Fällen gewählt werden soll, in denen es aus *volkswirtschaftlichen* Gründen *unerläßlich* ist¹².

Bei der Kapitalgesellschaft treten die *Gesellschafter* oder *Aktionäre* nach außen nicht in Erscheinung. Die Begriffe der *persönlichen Haftung* und der *persönlichen Verantwortung* finden auf die *Gesellschafter mbH* und auf die *Aktionäre* als *solche keine Anwendung*. Es läuft nationalsozialistischen Grundsätzen zuwider, wenn eine aus nur zwei Personen bestehende offene Handelsgesellschaft in eine GmbH oder ein aus nur *einer* Person bestehendes Unternehmen (was auch möglich ist) in der Form einer GmbH betrieben und dadurch die *persönliche Haftung* der Gesellschafter oder gar des nur einen „Gesellschafters“ handelsrechtlich *ausgeschlossen* wird.

Von solchen Umwandlungs-Bestrebungen werden jedoch umso größere Kreise erfaßt werden, je weiter die Zeit fortschreitet und je größer die Zahl der Unternehmen wird, deren Gewinn so groß ist, daß er die zur Bestreitung eines angemessenen Lebensunterhalts erforderlichen Summen übersteigt.

Solche Umwandlungs-Bestrebungen lassen sich nur dadurch ausschließen, daß der steuerliche Vorteil, der sich bisher aus der Form der Kapitalgesellschaft ergibt, durch Erhöhung der Körperschaftsteuer von 20 auf 30 v. H. so gut wie *ausgeglichen* wird. Nach Erhöhung der Körperschaftsteuer werden die Mitglieder von offenen Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften oder gar Einzelkaufleute bestimmt nicht mehr auf den Gedanken kommen, aus *steuerlichen* Gründen ihr Unternehmen in die Form einer Kapitalgesellschaft zu kleiden, sondern es wird im Gegenteil damit gerechnet werden können, daß diejenigen Unternehmen, die sich heute *widernatürlicherweise* in der Form einer Kapitalgesellschaft befinden, rückgewandelt werden in die – nationalsozialistisch gesehen – gesunde Form der offenen Handelsgesellschaft, der Kommanditgesellschaft oder des Einzelkaufmanns, in der der Unternehmer *persönlich haftbar* und *verantwortlich* ist. Was durch solche Rückwandlung an Körperschaftsteuer verloren geht, wird durch ein entsprechendes Mehr bei der Einkommensteuer in der Regel ausgeglichen werden.

Ich bitte Sie, mein Führer, Herrn Lammers anzuweisen, den Entwurf sofort in Umlauf zu setzen und die Frist so zu bemessen, daß das Gesetz in der zweiten Hälfte des Juli verkündet werden kann. Die Erhöhung soll erstmalig für 1936 gelten. Das setzt voraus, daß die im Laufe des Jahres 1936 fälligen Vorauszahlungen entsprechend erhöht werden. Zwei Vorauszahlungen sind bereits fällig gewesen: am 10. März und am 10. Juni. Die beiden nächsten Vorauszahlungen sind am 10. September und am 10. Dezember fällig. Der Erhöhung der Körperschaftsteuer soll durch Erhebung einer weiteren Vorauszahlung, und zwar am 10. August 1936, entsprochen werden. Die Einhaltung dieses Tages bedingt, daß die Betroffenen rechtzeitig von der Erhöhung erfahren und sich in der Verfügung über ihre laufenden Mittel darauf einstellen können, und daß außerdem durch die Finanzämter die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden, die Beträge einzuheben.

Würde der Entwurf zurückgestellt werden bis zum Herbst oder Winter, so würde eine Erhöhung mit Wirkung ab 1936 wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, sondern die Erhöhung erst mit Wirkung ab 1937 vorgenommen werden können. Das würde einen Verzicht des Reichs auf 400 bis 500 Millionen Reichsmark für das Rechnungsjahr 1936 bedeuten. Die gegenwärtigen finanziellen

¹² Vgl. hierzu die Beratungen über ein neues AktienG: Dok. Nr. 165.

Notwendigkeiten lassen es jedoch dringend geboten erscheinen, auch diese 400 bis 500 Millionen Reichsmark zu erfassen¹³.

Heil, mein Führer!
In Treue Ihr

Fritz Reinhardt

¹³ Hitler war beim Vortrag am 11. 7. 1936 damit einverstanden, daß die Steuernovelle mit Einspruchsfrist bis 20. Juli in Umlauf gesetzt werde, behielt sich aber die letzte Entscheidung vor; s. FV 363*. Der REM und der RWiM verlangten am 11. bzw. 18. 7. die Klarstellung eines mißverständl. Passus über die Besteuerung der landwirtschaftl. bzw. der Wirtschaftsgenossenschaften, welche ihnen der RFM im Verwaltungsweg zusagte; R 43 II/792, Bl. 44 f., 49, 58. Am 15. 7. legte StS Körner jedoch vorsorglich Widerspruch ein: „Herr Ministerpräsident Generaloberst Göring hält es für erforderlich, die durch das Gesetz aufgerollten grundsätzlichen Fragen zunächst noch in dem kleinen Kreise von Ministern zu besprechen, mit denen er in Ausführung der ihm vom Führer und Reichskanzler erteilten Vollmacht vom 4. April 1936 [s. Dok. Nr. 64] zusammenarbeitet. Diese Besprechung wird so schnell als möglich, kann aber voraussichtlich erst Ende nächster Woche stattfinden.“ Ebd. Bl. 47. Die Sitzung bei Göring fand am 31. Juli statt, die Novelle wurde dort akzeptiert mit der einzigen materiellen Änderung, daß der Körperschaftsteuertarif für 1936, wegen der inzwischen fortgeschrittenen Zeit, nur um 25% angehoben wurde und erst ab 1937, wie ursprüngl. geplant, um 50% stieg. In dieser revid. Form wurde die neue KabVörl. vom 6. 8. 1936 bis 14. 8. im Umlaufweg angenommen und Hitler von Lammers am 18. 8. zur Unterschrift vorgelegt; R 43 II/792, Bl. 50–57. Fortgang s. Dok. Nr. 127.

Zitierhinweis

Nr. 117 Der Staatssekretär im Reichsfinanzministerium an Hitler. 7. Juli 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d117>